

كتاب الصيام

تعريف الصيام

شرعاً: إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية.

حكم صيام رمضان ودليله

صيام رمضان واجب.

الدليل : قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) وقوله صلى الله عليه وسلم (وصوم رمضان)

واجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان.

حكم منكروه

من أنكر فرضيته فقد كفر لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة

بداية مشروعيته

فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة.

أركان الصوم

أركانه ثلاثة:

1- صائم 2- النية 3- إمساك عن المفطرات.

ما يجب به صوم رمضان

يجب صوم رمضان بأحد أمرين

1- إكمال شعبان ثلاثين يوماً 2- رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.

الدليل : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً.

ما تثبت به هلال رمضان ودليله.

تثبت رؤيته في حق من لم يره بشهادة عدل.

الدليل : لقول ابن عمر : أخبرني النبي أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه

شروط وجوب الصيام

شروط وجوب صيام رمضان أربعة

- 1- الإسلام ، فلا يجب على غير المسلم
- 2- البلوغ فلا يجب على صبي ، ويؤمر به لسبع إن أطاقه، ويعاقب على تركه لعشر عقاباً ملائماً لسنة.
- 3- العقل فلا يجب على مجنون إلا إذا أزال عقله بشراب أو غيره فيجب ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة.
- 4- القدرة على الصوم فلا يجب على من به مرض لا يرجى برؤه أو عذر شرعي كحيض أو نفاس أو كبر.

شروط صحة الصوم

شروط صحة الصوم.

- 1- الإسلام 2- العقل 3- النقاء عن حيض ونفاس 4- وجود وقت قابل له

فرائض الصوم

فرائض الصوم أربعة أشياء

أولاً : النية

الدليل :

قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات)

محل النية : محلها القلب

حكم التلفظ بها : لا يكفي التلفظ بها باللسان ، ولا يشترط .

ما يشترط في النية :-

يشترط تبييت النية ، وهو إيقاع النية ليلاً.

الدليل :

قوله صلى الله عليه وسلم : (من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له).

هل تكفي نية واحدة في صيام رمضان ؟.

لا بد من تبيت النية لكل يوم ؛ لظاهر الخبر ؛ ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة .

والصبي في تبيت النية لصحة صومه كالبالغ.

حكم تبيت النية في صيام النفل.

لا يشترط تبيت النية في صوم النفل ، ويصح النفل بنية قبل الزوال .

بشرط : إذا لم يسبقها مناف للصوم ككفر وجماع وأكل وشرب.

ثانيا : تعيين النية في الفرض

أن ينوي كل ليلة أنه صائم غداً عن رمضان أو عن نذر أو عن كفارة؛ لأنه عبادة أُضيفت إلى وقت فوجب

التعيين في نيتها كالصلوات الخمس

ثالثا : الإمساك عن كل مفطر من الطعام والشرب والجماع ولو بغير إنزال،

الدليل : لقوله تعالى : (أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَّامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ)

والإمساك عن تعمد القيء، وإن تيقن أنه لم يرجع شيئاً إلى جوفه

رابعا : معرفة طرفي النهار يقيناً أو ظناً ؛ للتحقق إمساك جميع النهار،

تنبيه :-

من نوى الصيام بعد الفجر لم يصح صومه ولزمه القضاء

من أكل معتقداً أنه بالليل وكان قد طلع الفجر لم يصح ولزمه القضاء

من أكل معتقداً أن الشمس غربت فبان خلافه لم يصح ولزمه القضاء

مبطلات الصوم

ما يفطر به الصائم عشرة أشياء.

1- ما وصل من منفذ مفتوح إلى الجوف

وإن قل عمداً مختاراً عالماً بالتحريم ، سواء كان الغذاء أو الدواء أم لا ؛ لأنّ الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف.

ما لا يضر الصيام

أ - وصول دهن أو كحل من مسام الصائم لجوفه

ب - الاغتسال بالماء، وإن وجد أثراً بباطنه

ج - وصول ريق الصائم من معدنه إلى جوفه

د - وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غريلة دقيق لجوفه؛ لتعسر التحرز عنه

هـ - من صب ماء في حلقه مكرها لم يفطر

و - من أكره حتى أكل أو شرب؛ لأن حكم اختياره ساقط

ز - من أكل ناسيا لم يفطر، وإن كثر

الدليل :

قوله صلى الله عليه وسلم : (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)

حكم قطرة الأذن

التقطير في باطن الأذن مفطر

حكم سبق ماء المضمضة والاستنشاق

إذا بالغ الصائم في المضمضة أو الاستنشاق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه أفطر، وإلا فلا.

حكم من ابتلع ما بين أسنانه بلا قصد

من بقي طعام بين أسنان فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه؛ لأنه معذور فيه غير مفرط.

2- الحقنة وهي إدخال دواء أو نحوه من أحد السبيلين.

3- القيء عمدًا، وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف، كأن تقاياً

الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم : (من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض)

أما من تقاياً ناسياً، أو جاهلاً للحكم لقرب إسلامه أو نشأ بعيداً عن العلماء، أو مكرهاً لم يفطر وكالقيء التجشؤ

4- الوطء

من وطئ عمدًا مختارًا عالماً بالتحريم أنزل أم لا أفطر.

ولا يفطر بالوطء :-

من وطئ ناسياً، وإن كثر،

من وطئ مكرهاً .

من جهل تحريمه على الصائم نهاراً.

5- الإنزال عن مباشرة بلمس كقبلة بلا حائل.

حكم اللمس والقبلة بشهوة

يحرم اللمس والقبلة بشهوة ؛ خوف الإنزال، وترك ذلك أولى.

6- الحيض ؛ للإجماع على تحريمه وعدم صحته.

7- النفاس ؛ لأنه دم حيض مجتمع.

8- الجنون ؛ لمنافاته العبادة.

9- الردة ؛ لمنافاتها العبادة.

10- الولادة؛ فإنها مبطله للصوم على الأصح.

ما يستحب في الصوم

يستحب في الصوم ولو نفلا ثلاثة أشياء

1- تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس.

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور)

حكم تأخير الفطر

يكره تأخير الفطر إن قصد فيه فضيلة، وإلا فلا بأس به.

2- تأخير السحور ما لم يشك في طلوع الفجر .

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور)

حكم من تردّد في بقاء الليل

لا يسنّ له تأخير السحور، بل الأفضل تركه.

الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

3- ترك الهَجَر ، وهو ترك الكلام جميع النهار،

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (مروه أن يتكلم)

حكم صمت للصائم

يكره صمت اليوم إلى الليل.

ما يسن للصائم

1- الفطر على رطب ، فإن لم يجده فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء،

الدليل: (كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور)

2- السحور.

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (تسحروا فإنّ في السحور بركة)

3- الاغتسال من حدث أكبر ليلا ؛ ليكون على طهر من أول الصوم.

4- أن يقول الصائم عقب فطره

" اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ؛ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك.

5- أن يكثر من تلاوة القرآن ومدارسته بأن يقرأ على غيره ويقرأ عليه غيره

الدليل: (إن جبريل كان يلقي النبي ﷺ في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه القرآن)

6- أن يعتكف في رمضان، للاتباع ، ولرجاء أن يصادف ليلة القدر

الأيام التي يحرم صيامها.

يحرم صيام خمسة أيام ، وصيامها باطل.

1- العیدان الفطر والأضحى ، للنهي عن صيامها

الدليل : عن عائشة قالت : (نهى رسول الله ﷺ عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى) .

2- أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، ولو لمتمتع ؛ للنهي عن صيامها

الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم : (أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى)

يوم الشك

هو اليوم التالي للتاسع والعشرين من شهر شعبان إذا غم الهلال.

حكم صوم يوم الشك

يكره صوم يوم الشك كراهة تنزيه ، والمعتمد في المذهب تحريمه.

الدليل : قول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم .

جواز صوم يوم الشك

يصح صومه إذا وافق صومه عادةً للصائم في تطوع، كمن يسرد الصوم، أو يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو الاثنين والخميس فوافق صومه يوم الشك ، أو صامه عن قضاء أو نذر .

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)

حكم الصوم بعد النصف الثاني من شعبان

صوم النصف الثاني من شعبان تطوعاً، قول ضعيف، والأصح تحريمه بلا سبب

إن لم يصله بما قبله، أو صامه عن قضاء أو نذر أو وافق عادةً له.

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)

الوصال في الصوم

هو أن يصوم يومين فأكثر، ولا يتناول بالليل مطعوماً عمداً بلا عذر.

حكم الوصال في الصوم

الوصال في الصوم فرضاً أو نفلاً حرام؛ للنهي عنه

الدليل : أن النبي ﷺ قال: إياكم والوصال قيل: فإنك تواصل. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)

الكفارة

ما تجب به الكفارة في الصوم

تجب بالوطء .

من وطئ عامدًا مختارًا علما بالتحريم في نهار رمضان ولو قبل تمام الغروب، وهو مكلف صائمًا فإنه يأثم ، وعليه وعلى الموطوءة القضاء ؛ لإفساد صومهما بالجماع ، وعليه وحده الكفارة دونها .

لماذا لا تجب الكفارة على المرأة ؟

1- لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بالحيض ونحوه،

2- لأن الكفارة غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهتر، فلا يجب على الموطوءة.

تكرار الكفارة

من جامع في يومين لزمه كفارتان ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة .

من جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها.

ولا تكرر الكفارة

إن تكرر الجماع في يوم واحد ، كمن جامع زوجاته الأربع وهو صائم في يوم واحد.

مقدار الكفارة

أولا : عتق رقبة مؤمنة.

ثانيا : صيام شهرين متتابعين.

ثالثا : إطعام ستين مسكينا أو فقيرا.

الدليل : عن أبي هريرة: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا . ثم جلس فأتي النبي بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، فقال: على أفقر

منا يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيتها أي جبلتها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك (ما يساوي ثلاثون كيلوجرام

حكم من شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم

ندب له الرجوع إلى الصوم.

حكم من عجز عن جميع خصال الكفارة

استقرت في ذمته ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بأن يكفر بما دفعه إليه

حكم من مات وعليه صيام

من مات وعليه صيام من رمضان، أو نذر أو كفارة ، فليس عليه فدية ولا قضاء؛ لعدم تقصيره، ولا إثم به، إذا كان الفوات بعذر كمرض، أما كان الفوات بلا عذر فإنه يأثم، وعليه فدية .

حكم من مات بعد التمكن من القضاء

من مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض أطعم عنه وليه من تركه لكل يوم مد من غالب قوت بلده

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه وليه)

\$حكم الصيام عن الميت

لا يجوز أن يصوم عنه وليه في الجديد ؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت .

وفي القديم يندب لوليه أن يصوم عنه ، والقديم هو المفتى به لورود الأدلة.

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)

مرخصات الفطر

الشيخ والعجوز ، والمريض الذي لا يرجى برؤه إن عجزوا عن الصوم يفتروا ويطعموا عن كل يوم مدا

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾)

حكم الحامل والمرضع في الصوم

الحامل والمرضع ولو مستأجرة أو متبرعة

- 1- إن خافتا حصول ضرر لهما أو مع الولد وجب عليهما الإفطار ووجب عليهما القضاء .
- 2- إن خافتا على أولادهما فقط (بأن تخاف الحامل من إسقاطه، أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد) أفطرتا أيضاً ووجب عليهما القضاء والكفارة.

حكم من آخر قضاء رمضان

من آخر قضاء رمضان مستطيعا الصوم حتى دخل رمضان آخر

لزمه مع القضاء لكل يوم مد ؛ لأن ستة من الصحابة ،

ويأثم بهذا التأخير

من لم يستطيع القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير.

ما يتكرر به المد

يتكرر المد إذا لم يخرج به بتكرار السنين؛ لأن الحقوق المالية لا تتداخل

مقدار كفارة تأخير الصيام ومصرفها

يخرج عن كل يوم مد (510 جرام) يصرف للفقراء والمساكين فقط

حكم المريض والمسافر

المريض وإن تعدى بسببه (أي كان مرضه بسبب منه)

والمسافر سفرًا مباحًا يفطران بنية الترخص ويقضيان

الدليل : قوله تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

ويجب على المريض إن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو الفطر

الدليل : قال تعالى : (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)

ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض

وأما المسافر فيجوز له الفطر، وإن لم يتضرر به.

ولكن الصوم أفضل لما فيه من براءة الذمة ، إذا لم يشق عليه،

الدليل : (أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً صائماً في السفر قد ظلل عليه فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر)

حكم صيام التطوع ودليله

حكمه : صيام التطوع، مستحب

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)

الأيام التي يستحب صيامها

1- يوم الاثنين والخميس

لأنه صلى الله عليه وسلم : كان يصومهما وقال إنهما يومان تعرض فيهما للأعمال فأحب أن يعرض عملي وصائماً.

2- يوم عرفة لغير الحاج

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده)

3- يوم عاشوراء

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (أحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)

4- يوم تاسوعاء

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)

5- السنة من شوال

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)

حكم افراد يوم الجمعة والسنت والأحد بالصوم

يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده) ، وكذلك إفراد السبت أو الأحد؛

لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)

حكم صيام الدهر

صوم الدهر مكروه

حكم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر

يحرم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)

حكم قطع الصوم

من تلبس بصوم تطوع فله قطعه

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر)

وكذلك الصلاة قياساً على الصوم.

أما من كان في صيام أو صلاة واجبة حرم عليه قطعهما.

فصل في الاعتكاف

تعريف الاعتكاف

لغة: اللبث والحبس.

شرعاً: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية.

حكم الاعتكاف ودليله

سنة مؤكدة، في رمضان وغيره.

الدليل : قوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

) أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم اعتكف العشر الآخر، ولازمه حتى توفاه الله تعالى)

أفضل أوقات الاعتكاف

العشر الآخر من رمضان ؛ لطلب ليلة القدر.

أركان الاعتكاف

1- النية بالقلب، وتجب نية فرضية في نذره لتمييز عن النفل.

2- اللبث بقدر ما يسمى عكوفاً أي إقامة، بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه، فلا يكفي قدرها

3- المسجد فلا يصح في غيره؛ للاتباع.

والجامع أولى لكثرة الجماعة فيه، ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة ، فيبطل اعتكافه.

4- معتكف.

شروط المعتكف

1- الإسلام

2- العقل

3- الخلو عن حدث أكبر

فلا يصح اعتكاف : الكافر ، ومن لا عقل له ، ومن به حدث أكبر ويحرم مكثه بالمسجد.

حكم من نذر الاعتكاف في مسجد معين

- من نذر الاعتكاف في مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين، فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها ، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى) ويقوم مسجد مكة مقام الآخرين لمزيد فضله عليهما، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى لمزيد فضله عليه

- من عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين

حكم من نذر الاعتكاف في زمن معين

من نذر الاعتكاف في زمن معين لزمه اتعين.

خروج المعتكف من المسجد

لا يخرج المعتكف من المسجد في الاعتكاف المنذور إلا لقضاء حاجته وما في معناهما كغسل من جنابة، وغيرها.

ما لا يقطع تتابع الاعتكاف

لا ينقطع التتابع بخروجه بعذر كنسيان لاعتكافه ، أو عذر من حيض أو نفاس ، أو جنابة من احتلام لتحريم المكث فيه حينئذ ، أو مرض ، أو الخوف من لص أو حريق

مبطلات الاعتكاف

الوطء من عالم بتحريمه ذاكرا للاعتكاف لمنافاته العبادة البدنية.

حكم المباشرة بشهوة

المباشرة بشهوة فيما دون الفرج كلمس وقبلة تبطل الاعتكاف بالإِنْزال .

ما لا يضر في الاعتكاف

1- التطيب والتزين باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة ؛ لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تركه ولا أمر بتركه.

2- عقد الزواج.

3- الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكن أكثر منها،

فإن أكثر منها كرهت لحرمة، إلا كتابة لأنها طاعة، كتعليم العلم

وإن اشتغل المعتكف بالقرآن والعلم فزيادة خير؛ لأنه طاعة في طاعة.

حكم صوم للمعتكف

يسن للمعتكف الصوم للاتباع، وللخروج من خلاف من أوجبه .

ولا يضر الفطر، بل يصح اعتكاف الليل وحده .

الدليل : أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية قال: أوف بنذرك فاعتكف ليلة .

خروج المعتكف لعبادة المريض

قال ابن الصلاح: إنّ الخروج لها مخالف للسنة لأن النبي ﷺ لم يكن يخرج لذلك وكان اعتكافه تطوعاً،

وقال البلقيني : ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب ، أما ذوو الرحم والأقارب والأصدقاء والجيران

فالظاهر أن الخروج لعبادتهم أفضل، لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم.

كتاب الحج والعمرة

تعريف الحج

لغة: القصد.

شرعاً: قصد الكعبة للنسك.

حكم الحج ودليله:

الحج فرض على المستطيع

الدليل

قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)

قوله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس ... وحج البيت)

حكم منكروه

كافر ؛ لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة

إلا أن يكون

أسلم قريبا ، أو نشأ بالصحراء بعيدا عن العلماء

متى فرض الحج ؟

قيل: فرض في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل: في السنة السادسة وهو المشهور.

كم مرة يجب على المسلم ؟

مرة واحدة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع

حكم العمرة

العمرة فرض في الأظهر

الدليل : لقوله تعالى : (وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)

شروط وجوب الحج والعمرة

سبعة وهي :-

1- الإسلام 2- البلوغ 3- العقل

4- إمكان المسير إلى مكة 5- أمن الطريق

6- الاستطاعة 7- عدم المشقة

حكم من خاف على نفسه أو غيره

من خاف في طريقه على نفسه أو نفس محترمة معه أو ماله ولو يسير، وليس له طريق ثانٍ

لا يجب عليه النسك. (الحج والعمرة)

الاستطاعة - الدليل عليها

قوله تعالى : (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)

أنواع الاستطاعة

1- الاستطاعة المباشرة 2 - استطاعة بغيره

أولا : شروط الاستطاعة المباشرة

1- وجود الزاد الذي يكفيه وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها إلى وطنه.

2- وجود الرَّاحِلَة (وسيلة سفر مناسبة بينه وبين مكة)

ما يشترط في الزاد والراحلة

أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن حاجته

ثانيا : استطاعة بغيره

تجب إنابة عن

1- الميت المسلم ، من تركته كما يخرج منها ديونه

2- العاجز عن النسك بنفسه ، لكبر أو لمشقة شديدة

شروط صحة مباشرة النسك

1- الإسلام ، فلا يصح من غير المسلم لعدم أهليته للعبادة

2- التمييز ، ولو من صغير، ويحرم بإذن وليه

3- البلوغ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى).

حكم حج الصبي

يصح ويحرم عنه وليه

الدليل : عن ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ففزعتهما فأخذت : بعضد صبي صغير

فأخرجته من محفتهما فقالت: يا رسول الله هل لهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر)

الروحاء مكان لطلب الراحة للمسافر يبعد ٨٠ كيلو متر من المدينة.

حكم حج المجنون

يصح قياساً على الصغير.

مراتب الصحة والوجوب

وهي خمس تترتب تصاعدياً من الأعم إلى الأخص على النحو التالي:

1. الصحة المطلقة (شرطها الإسلام)
2. الصحة المباشرة (شرطها التمييز)
3. وقوع الحج عن حجة الإسلام (شرطه الحرية والتكليف)
4. وجوب الحج (شرطه الاستطاعة)
5. وقوع الحج عن النذر (شرطه التكليف)

أركان الحج

1-الإحرام مع نية الدخول في الحج.

الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات)

2- الوقوف بعرفة.

الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم : (الحج عرفة)

3- الطواف بالبيت.

الدليل : قوله تعالى : (وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)

4- السعي بين الصفا والمروة.

الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم : (يا أيها الناس، اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم)

5- الحلق أو التقصير ؛

الحكمة : لتوقف التحليل عليه، مع عدم جبره بدم كالطواف.

6- ترتيب أركان الحج.

الدليل : الاتباع قال صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني مناسككم)

أركان العمرة

- 1- الإحرام 2- الطواف 3- السعي بين الصفا والمروة
- 4- الحلق أو التقصير 5- ترتيب أركان العمرة

سنن الإحرام

- 1- الغسل ، للإحرام ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، وبمزدلفة ، وأيام التشريق للرمي .
ومن عجز عن الغسل تيمم
- 2- التطيب ، أن يطيب بدنه للإحرام، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ، ولا يسن تطيب ثوبه .
- 3- صلاة ركعتين للإحرام في غير وقت الكراهة
- 4- إكثار التلبية ، ويرفع صوته بها، وتتأكد عند تغير الأحوال
- 5- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- 6- أن يسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، ويستعين به من النار .

ما يسن عند دخول مكة

- 1- دخول مكة من ثنية كداء ، ويعرف اليوم بالحجون
- 2- الخروج من ثنية كُدا
الثنية : الطريق الضيق بين الجبلين .
- 3- أن يقول إذا دخل مكة ورأى الكعبة، أو لم يرها لعمى، أو ظلمة، ندبًا رافعًا يديه: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة.....
- 4- أن يدخل المسجد من باب بني شيبه وإن لم يكن بطريقه
- 5- أن يبدأ بطواف القدوم إلا لعذر، كإقامة صلاة جماعة وضيق وقت صلاة،

حكم طواف القدوم

سنة مستحبة يختص

- 1- الشخص الحلال (غير المحرم) الذي يدخل مكة لحاجة (تجارة أو زيارة)،
- 2- الحاج (المفرد أو القارن) الذي يدخل مكة قبل وقوفه بعرفة.

حكم من دخل مكة لحاجة

يسن لمن دخل الحرم لتجارة أو غيرها أن يحرم بنسك.

واجبات الطواف

ثمانية وهي:-

- 1- ستر العورة.
- 2- الطهر من الحدث الأصغر والأكبر وعن النجسات.
- 3- جعل البيت عن يساره.
- 4- البدء بالحجر الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه.
- 5- أن يكون الطواف سبعا.
- 6- أن يكون الطواف بالمسجد.
- 7- نية الطواف ، إذا لم يكن في نسك.
- 8- عدم صرفه لغيره ، كطلب غريم .

سنن الطواف

1- أن يمشي في كل الطواف إلا لعذر كمرض.

2- أن يستلم الحجر الأسود أول طوافه.

3- تقبيل الحجر الأسود.

فإن عجز عن التقبيل استلم بيده، فإن عجز أشار إليه.

4- استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله.

حكم استلام وتقبيل الركنين الشاميين

لا يسن تقبيل الركنين الشاميين ولا يستلمهما

المراد الاستلام

هو مسح الحجر (الأسود) أو الركن اليماني باليد أو بغيرها، أو الإشارة إليهما

واجبات السعي

واجبات السعي ثلاثة.

1- أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة.

2- أن يسعى سبعا.

ذهابًا من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إلى مرة أخرى.

3- أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم.

حكم من سعى بعد طواف القدوم

لا يعيد السعي بعد طواف الإفاضة.

واجبات الوقوف بعرفة وشرطه

حضوره بجزء من أرضها

بشرط كونه محرماً ، أهلاً للعبادة ، غير مغمي عليه طوال وقت الوقوف.

وقت الوقوف بعرفة

من زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.

الحكم لو وقفوا اليوم العاشر خطأ

إذا لم يقلوا عن العادة أجزأهم وقوفهم. إذا قلوا عن العادة ، وجب القضاء.

واجبات الحج

واجبات الحج اجمالاً خمسة وهي :-

1- الإحرام من الميقات.

2- رمي الجمار الثلاث أيام التشريق.

3- الحلق أو التقصير.

4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.

5- التحرز عن محرمات الإحرام.

أولاً : الإحرام من الميقات ولو من آخره، والأفضل من أوله.

مواقيت الحج والعمرة

تعريف الميقات

لغة: الحد، المراد به هنا زمن العبادة ومكانها.

أقسام المواقيت.

1- مواقيت زمانية. 2- مواقيت مكانية.

1- الميقات الزماني للحج والعمرة

الميقات الزماني للحج.

شوال وذو القعدة وعشر ليل من ذي الحجة،

حكم من أحرم بالحج في غير وقته، انعقد عمرة.

الميقات الزماني للعمرة.

كل السنة ، إلا لمحرّم بحج.

2- الميقات المكاني للحج

أ- ميقات من بمكة سواء كان من أهلها أم لا : مكة.

ب- ميقات المدينة : ذو الحليفة، على نحو عشر مراحل من مكة.

ج- ميقات الشام ومصر والمغرب : الجحفة، قرية كبيرة بين مكة والمدينة.

د- ميقات من اليمن : يلملم، مكان على مرحلتين من مكة

هـ- ميقات نجد والحجاز : قرن المنازل ، جبل على مرحلتين من مكة

و- ميقات المشرق العراق : ذات عرق وهي قرية على مرحلتين من مكة.

المرحلة : المسافة التي يقطعها المسافر في يوم واحد سيراً على الأقدام أو على الإبل المحملة ، وتقدر بنحو

44.52 كيلومتراً.

مِيقَاتُ الْعِمْرَةِ

أ- من خارج الحرم مِيقَاتُهُ مِيقَاتُ الْحَجِّ

ب- من بالحرم يلزمه الخروج إلى الحلّ ولو بأقل من خطوة،

الحكم إن لم يخرج : أجزاء وعليه دم.

أَفْضَلُ أَمَاكِنِ الْحَلِّ

الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية .

ثانيا : رمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق الثلاث

حُكْمُ الرَّمْيِ وَوَقْتُهُ

رمي جمرة العقبة يوم النحر، واجب يجب تركه بدم

وقته : من منتصف ليلة النحر، إلى غروب شمس يومه

وقت رمي كل يوم من أيام التشريق : من زوال شمس اليوم لغروبها

شَرَطُ صَحَةِ الرَّمْيِ الْجَمَارِ الثَّلَاثِ

1- ترتيب الجمرات

يرمي الجمرة الصغرى (التي تلي مسجد الخيف)، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى.

مسجد الخيف بمنى يتميز بشكل معماري حديث وضخم

2- أن يكون سبع مرات

3- أن يكون باليد إلا لعذر

4- أن يكون بحجر

5- قصد القصف

6- تحقق الإصابة بالحجر

ثالثا : الحلق والمعتمد: أنه ركن على الأرجح

وقته : يكون في النصف الثاني من الليل

حكم المبيت بالمزدلفة ووقته

واجب على الأصح، ويجب بتركه بدم

يسن أن يأخذ منها حصى الرمي، وهو سبعون حصاة

حكم من عجز عن الرمي

من عجز عن الرمي أناب غيره

حكم من ترك رميًا

عليه تداركه في باقي أيام التشريق أداءً، وإلا لزمه دم بترك رمي ثلاث رميات فأكثر.

رابعا : المبيت بمخيم ليالي أيام التشريق معظم الليل.

فإن تركه لزمه دم

خامسا : التحرز عن محرمات الإحرام.

طواف الوداع

طواف الوداع واجب مستقل ، ليس من المناسك على المعتمد.

يجب على : غير حائض ونفساء ، ويجب بتركه بدم.

حكم زيارة قبر الرسول

يسنّ وزيارته قبر النبي ﷺ ولو لغير حاج ومعتبر

سنّ لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه.

سنن الحج

الأولى : الأفراد وأوجه أداء الحج والعمرة ثلاثة

1- الأفراد تقديم أعمال الحج على أعمال العمرة

2- التمتع تقديم أعمال العمرة على أعمال الحج

3- القرآن بأن يحرم بهما معا في أشهر الحج أو العمرة

أفضلها : الأفراد ثم التمتع ثم القران ؛ لأن على المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام.

الثانية : التلبية إلا عند الرمي فيستحب فيه التكبير

الثالثة : طواف القدوم

يختص : بحلال ، وبحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفات.

وإلا تعين طواف الإفاضة لدخول وقته.

الرابعة : المبيت بمزدلفة والأصح أنه واجب.

الخامسة : صلاة ركعتي الطواف خلف المقام.

فإن لم يتيسر ففي الحجر ، فإن لم يتيسر ففي المسجد ، فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم

السادسة : المبيت بمنى ليلة عرفة ؛ للاستراحة

والمبيت بها ليالي التشريق واجب

السابعة : طواف الوداع، والأرجح أنه واجب

حكم التجرد من المخيط

الرجل : يتجرد عند الإحرام عن المخيط وجوباً

ويلبس : إزارا ورداء أبيضين جديدين أو مغسولين

والتعبير بالمحيط أولى ؛ لأنه يشمل الخف واللبد والمنسوج

واللبد: ما يصنع من الصوف

المرأة : لا نزع عليها في غير الوجه والكفين

محرمات الإحرام

حرمت الإحرام عشرة وهي :-

- 1- لبس المخيط والمنسوج على هيئة الجسد
- 2- تغطية الرجل بعض رأسه
- 3- ستر بعض الوجه والكفين من المرأة بما يعد ساترا إلا لحاجة
- 4- ترجيل أي تسريح شعر رأس المحرم أو لحيته بالدهن ولو بلا طيب
- 5- حلق الشعر من سائر جسده، أو التتف أو الإحراق ونحو ذلك
- 6- تقليم الأظفار قياسًا على الشعر؛ لما فيه من الترفه
- 7- الطيب سواء كان المحرم
- 8- قتل الصيد البري المأكول اللحم
- 9- عقد النكاح بولاية أو وكالة، وكذا قبوله له أو لوكيله.
- 10- الوطء فإنه يحرم بالإجماع

حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الحج

يجب عليه الفدية إلا عقد النكاح أو قبوله فلا فدية فيه ولا ينعقد ، فوجوده كالعدم ولا فدية عليه إن جامع ؛ لدخولها في فدية الجماع.

ما يفسد الإحرام

يفسد الإحرام بالوطء وإن لم ينزل

إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها.

إذا وقع في الحج قبل التحلل الأول (قبل الوقوف)

الدليل : لقوله تعالى : (فَلَا رَفَثَ)

من لا يفسد حجه بالجماع

غير المميز من صبي أو مجنون والناسي والجاهل والمكروه.

ما يحصل به التحلل

يحصل التحلل الأول (الأصغر) في الحج بفعل اثنين من ثلاث وهي

1- رمي يوم النحر.

2- الحلق أو التقصير.

3- الطواف المتبوع بالسعي .

ما يحل بالتحلل الأول

يحل به : اللبس - وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة - والحلق - والقلم - والطيب - والصيد.

ما لا يحل به

لا يحل به عقد النكاح ولا المباشرة.

الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم (إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شيء إلا النساء).

التحلل الثاني (الأكبر)

إذا فعل الثالث بعد الاثنين، حصل التحلل الثاني، وحل به باقي المحرمات.

الحكم إذا جامع الحرم

إذا جامع الحرم لا يخرج من الإحرام بالفساد ، بل يجب عليه إتمام نسكه الفاسد من حج أو عمرة.

الدليل : قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)

حكم من فاته الوقوف بعرفة

يتحلل وجوبا ؛ لئلا يصير محرماً بالحج في غير أشهره ، واستدامة الإحرام كابتدائه ، ويحصل التحلل بعمل عمرة ، وعليه قضاء حجه فوراً في العام التالي ؛ لأنه لا يخلو عن تقصير .

حكم من ترك ركنا ، أو واجبا ، أو سنة من الحج أو العمرة.

من ترك واجبا : لم يخرج من إحرامه حتى يأتي بالمتروك ، ولو بعد سنين ؛ لأن الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها .

من ترك واجبا : عليه دم وهو شاة ، سواء كان تركه عمداً أو سهواً أو جهلا .

من ترك سنة من سنن الحج أو العمرة : لم يلزمه بتركها شيء

الدماء الواجبة وما يقوم مقامها

الدم الواجب بترك نسك

الدم الواجب بترك نسك ثلاثة أنواع

أولاً : دم التمتع ، ويجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده .

ثانياً : دم الفوات للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة .

ثالثاً : الدم المتعلق بترك مأمور به من الواجبات .

وقت وجوب الدم على المتمتع :

عند إحرامه بالحج ؛ لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج

شروط وجوبه

- أ- ألا يكون من حاضري المسجد الحرام
- ب- أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده
- ج- أن يحج بعد العمرة في سنتها
- د- ألا يعود إلى الإحرام بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة

حكم من لم يجد شاة

إن لم يجد شاة يصوم عشرة أيام وجوبًا ثلاثة منها في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ووطنه
الدليل : قوله تعالى: (فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)

رابعاً : الدم الواجب بالحلق والترفيه

الدم الواجب بالحلق والترفيه كقلم الظفر من اليد أو الرجل .
وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات ، أو إزالة ثلاثة أظفار متتابعة (في وقت واحد) .
الدليل : قوله تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ) .

ما يجب فيه : يجب فيه شاة ، أو سُبُع بدنة ، أو سُبُع بقرة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين .

الدليل : قوله تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِّيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)

خامساً : دم الاستمتاع يدخل في دم الترفيه

سادساً : الدم الواجب بالإحصار

الإحصار هو : المنع من إتمام الحج أو العمرة .
الدم الواجب فيه : شاة أو سُبُع بدنة أو سُبُع بقرة ، ومكان ذبحها ، حيث أحصر .
أو طعام بقيمة الشاة ، فإن عجز عن الطعام صام حيث شاء عن كل مد يوماً .

كيفية التحلل: أن ينوي خروجه عن الإحرام أو الحلق.

موانع الإحصار: العدو، المرض، الحبس ظلماً، الأبوة، الزوجية، الدين

سابعاً: الدم الواجب بقتل الصيد المأكول البري

الصيد ضربان:-

1- ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريباً، فيضمن به

2- ما لا مثل له، فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل (أثر)

ما له مثل من النعم يخير بين ثلاثة أمور:-

أ)- يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه.

ب)- قيمة المثل بمكة يوم الإخراج يشتري به طعاماً يتصدق به عليهم.

ج)- يصوم عن كل مد من الطعام يوماً في أي مكان كان.

ما لا مثل له من النعم:-

مثاله: الجراد وبقية الطيور إلا الحمام ونحوه

ما يجب فيه: قيمته طعاماً.

أما الحمام، واليمام، والقمري والفاخنة، وكل مطوق،: في الواحدة منه شاة؛ لبحكم الصحابة بذلك، ويتصدق

بالطعام على مساكين الحرم وفقرائه، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوماً في أي موضع كان.

ثامناً: الدم الواجب بالوطء

فيجب به بدنة على الرجل؛ لقضاء الصحابة بذلك.

والمرأة لا فدية عليها على الصحيح.

تاسعاً: الدم الواجب بالقرآن

دم القرآن (وهو الدم التاسع) كدم التمتع، في كل أحكامه.

محل الهدي

محله الحرم ولا يجزئ بغيره .

على من يفرق

يفرق على مساكين الحرم وفقرائه.

ولا يجزئ على أقل من ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرباء.

حكم الأكل منه

لا يجوز لصاحبه الأكل منه ولا نقله وإن لم يجد فيه مسكينا ولا فقيرا.

حكم قتل صيد الحرم وقطع شجره

لا يجوز لمحرم ولا لحلال قتل صيد الحرم

أما حرم مكة فبالإجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم : يوم فتح مكة: «إنّ هذا البلد حرام بجرمة الله، لا يعضد شجره، ولا ينفر صيده ، وقيس بمكة باقي الحرم

أما حرم المدينة فحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها)

ولا يجوز قطع ولا قلع شجر في حرم مكة والمدينة إلا اليابس والمؤذي.

ما يجب على من قطع شجر حرم مكة

يجب في قطع أو قلع الشجرة الكبيرة بقرة.

وفي الشجرة الصغيرة إن قاربت سبع الكبيرة شاة.

فإن صغرت جدا ففيها القيمة.